

SERIOUS SHEA

**UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL
SOCIAL DE UN MILLION (1 000 000) F CFA- SECTEUR 29 -
LOT 24 – PARCELLE 03- SECTION : XT-CITE HAZIMO- 01 BP
6433 OUAGADOUGOU 01, TÉL: 25 38 49 96**

STATUTS



Avril 2018

Sommaire

Article 1 : Forme

Article 2 : Objet social

Article 3 : Dénomination sociale

Article 4 : Siège social

Article 5 : Durée

Article 6 : Exercice social

Article 7 : Apports

Article 8 : Capital social

Articles 9 : Modification du capital social

Article 10 : Comptes courants

Article 11 : Cession et transmission des parts sociales

Article 12 : Décès – incapacité – liquidation de biens – faillite personnelle d'un associé

Article 13 : Convention entre la société et ses associés ou gérants

Article 14 : Gérance

Article 15 : Pouvoirs et Responsabilité du gérant

Article 16 : Décisions collectives.

Article 17 : Décisions collectives ordinaires.

Article 18 : Décisions collectives extraordinaires.

Article 19 : Dissolution

Articles 20 : Contestation

Articles 21 : Formalités et pouvoirs

Entre les soussignés :



- **Madame YAMEOGO Félicité**, né le 02 avril 1958 à Koudougou ; de nationalité Burkinabé, résident à Ouagadougou – titulaire du Passeport numéro A2269763 du 24/01/2018;
- **Monsieur WHITE Jonathan Patrick**, née le 17 septembre 1966 à Mexborough, de nationalité britannique, résident à Ouagadougou, Passeport N°534768335 du 29/06/2016 ;
- **Madame KWENDE Nelly Solange Esther**, né le 02 août 1967 à Ouagadougou ; de nationalité Burkinabé, résident à Ouagadougou – titulaire du Passeport numéro A2239556 du 30/07/2017;

Lesquels ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société.

Article 1 : Forme

Il est formé entre les soussignés, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 : Objet social

- L'organisation des filières agro industrielles;
- la conception, la vente et la maintenance des systèmes de transformation des agro ressources ;
- la conception, la vente et la maintenance des centrales et systèmes de production d'énergie propre ;
- le développement d'unités de transformation agro industrielles ;
- l'achat de produits agricoles ;
- la transformation de produits agricoles ;
- l'exportation de produits agricoles transformés ;

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou susceptible d'en favoriser le développement.

L'objet social peut être modifié dans les conditions prévues pour la modification des statuts et ce conformément à l'acte uniforme OHADA.

Article 3 : Dénomination sociale

La société prend la dénomination suivante : « **SERIOUS SHEA SARL** »



Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie en caractères lisibles des mots Société A Responsabilité Limitée ou du sigle SARL, de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé à Ouagadougou, Secteur 29 section : XT- Lot 24-Parcelle 03, Cité Hazimo Adresse : 01 BP6433 Ouaga 01, Tél : 25384996

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville en vertu d'une décision des associés qui pourront également décider de l'ouverture des succursales, représentations, agences ou entrepôts où ils le jugeront utile. Ils pourront également procéder à leur fermeture quand ils le jugeront opportun.

Article 5 : Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévue par les textes en vigueur.

Article 6 : Exercice social

L'exercice social débute le premier (1er) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

Article 7 : Apports

Madame KWENDE Nelly Solange Esther, apporte à la société **SERIOUS SHEA SARL** la somme en numéraire pour un total de **quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA** ;

Monsieur WHITE Jonathan Patrick, apporte à la société, la somme en numéraire pour un total de **trois cent cinquante mille (350 000) F CFA**.

Madame YAMEOGO Félicité apporte à la société, la somme en numéraire pour un total de **deux cent mille (200 000) F CFA**

Les apports en numéraire de **un million (1 000 000) F CFA** correspondent à **cent (100) parts sociales** de **dix mille (10 000) F CFA** chacune, souscrites et entièrement libérées.



Article 8 : Capital social

Le capital social est de **un million (1 000 000) de F CFA**. Il est divisé en **cent (100) parts sociales de dix mille (10 000) FCFA** chacune, numérotées de 001 à 100, entièrement souscrites, libérées et détenues par les associés :

- **Madame KWENDE Nelly Solange Esther**, né le 02 août 1967 à Ouagadougou ; de nationalité Burkinabé, résident à Ouagadougou – titulaire du Passeport numéro A2239556 du 30/07/2017, apporte à la société « **SERIOUS SHEA SARL** » la somme en numéraire pour un total de **quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA** correspondant à quarante-cinq **(45)** parts numéroté de **01 à 45** ;
- **Monsieur WHITE Jonathan Patrick**, née le 17 septembre 1966 à Mexborough, de nationalité britannique, résident à Ouagadougou, Passeport N°534768335 du 29/06/2016, apporte à la société, la somme en numéraire pour un total de **trois cent cinquante mille (350 000) F CFA** correspondant à trente-cinq **(35)** parts numérotés de **46 à 80** ;
- **Madame YAMEOGO Félicité**, né le 02 avril 1958 à Koudougou ; de nationalité Burkinabé, résident à Ouagadougou – titulaire du Passeport numéro A2269763 du 24/01/2018, apporte à la société, la somme en numéraire pour un total de **deux cent mille (200 000) F CFA** correspondant à vingt **(20)** parts numérotés de **81 à 100**.

Articles 9 : Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 10 : Comptes courants

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accord entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas où l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décisions collectives des associés.

Article 11 : Cession et transmission des parts sociales

La cession de parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.



Pour être opposable à la société, la cession doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicités au registre du commerce et du crédit mobilier.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession.

En cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayant droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue pour les cessions à des tiers.

Article 12 : Décès – incapacité – liquidation de biens – faillite personnelle d'un associé

Le décès, l'incapacité, la liquidation des biens, ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la société sauf stipulation contraire des statuts, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entraînera cessation de sa fonction de gérant.

Article 13 : Convention entre la société et ses associés ou gérants

- 1) Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance à l'assemblée des associés qui statue sur ce rapport.
- 2) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société ou, de se faire consentir un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 14 : Gérance

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non. Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur conformément à l'acte uniforme OHADA.

En l'absence de dispositions statutaires le ou les gérants sont nommés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective des associés.

Le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent librement démissionner.



Article 15 : Pouvoirs et Responsabilité du gérant

Dans les rapports entre les associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par le présent Acte Uniforme.

La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant est responsable, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 : Décisions collectives.

Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles sont prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée générale annuelle.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux (02). Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant.

La réunion d'une assemblée peut être exigé par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent le $\frac{1}{4}$ des associés ; le $\frac{1}{4}$ des parts sociales.

En outre, les assemblées peuvent également être convoquées par un commissaire aux comptes s'il en existe, ou encore à défaut par un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande de tout associé.

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre au porteur, télécopie ou courrier électronique adressée à chacun des associés quinze jours au moins avant la réunion. Celle-ci indique la date, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à son ordre du jour.



L'assemblée est présidée par le gérant ou les gérants. Si aucun d'eux n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés.

Les associés ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales.

Ce droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant et s'exerce durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l'assemblée générale.

Les associés ont aussi droit au dividende dont la répartition s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.

Article 17 : Décisions collectives ordinaires.

Les décisions qui ont pour but de statuer sur les états financiers de synthèses de l'exercice écoulé, d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés, de procéder à la nomination et au remplacement des gérants, le cas échéant, du commissaire aux comptes, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés et, plus généralement de statuer sur toutes les questions n'entraînant pas modification des statuts sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice. A la demande du ou des gérants, ce délai peut être prorogé par la juridiction compétente sur requête.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

Article 18 : Décisions collectives extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les $\frac{3}{4}$ du capital social.

L'unanimité est requise en cas d'augmentation des engagements des associés, de transformation de la société, et de transfert du siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie.



Article 19 : Dissolution.

La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés.

La dissolution de la Société A Responsabilité Limitée entraîne sa mise en liquidation. Le ou les gérants en fonction lors de la liquidation exercent les fonctions de liquidateurs, à moins qu'une décision collective des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers.

Les pouvoirs des liquidateurs, ou de chacun d'eux s'ils sont plusieurs, sont déterminés par la collectivité des associés.

Articles 20 : Contestation

Le bonus de liquidation est reparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires commerciales.

Les contestations relatives aux affaires, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA s'y rapportant.

Article 21 - Formalités et pouvoirs

En vue d'obtenir cette immatriculation constitutive, il est établi une déclaration de régularité et de conformité, par application des dispositions de **l'article 73 de l'Acte Uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et GIE.**

Tous pouvoirs sont donnés par les soussignés au cabinet AFRIQUE Juridique et Fiscal Conseil (AJFC) SARL Unipersonnelle au capital de Deux Millions (2 000 000) F CFA, sis au secteur 48 de Ouagadougou, 14 BP 301 Ouaga 14, RCCM N° BF OUA 2015 M 4628, tel : 25 46 95 46, conseil de la société à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour accomplir les formalités modificatives de la société au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.



Fait à Ouagadougou, le 23/03/2018

Madame KWENDE NELLY SOLANGE ESTHER:

Kwende

Monsieur WHITE JONATHAN PATRICK:

White

Madame YAMEOGO FELICITE:

Yameogo

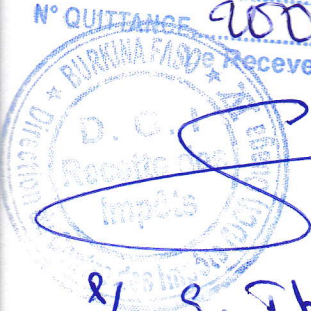


ENREGISTRE A LA RECETTE DES IMPÔTS
DE (D.C.) Ouaga IX

Le 23/04/2018 Folio 224
Bordereau 084/1 Case 084
Reçu 82 suite pour 10

N° QUITTANCE 9003614

Receveur



2/6 S. Ibrahima

X *Yameogo*